

WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONANIA ZASKARŻONEJ DECYZJI

Miejscowość: Lubań

Data: 24 lipca 2026 r.

Do:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

ul. Świętego Mikołaja 78/79

50-126 Wrocław

(za pośrednictwem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze)

Wnioskodawca / Skarżący:

Marcin Pałka

zam. ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań

PESEL: [UZUPEŁNIĆ NUMER PESEL]

Organ:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

ul. Górna 22, 58-500 Jelenia Góra

WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONANIA DECYZJI

(na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Działając w imieniu własnym, w związku z wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2026 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2026 r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. (nr KD.5430.1085.2026.MB) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie kierowcy, **wnoszę o:**

WSTRZYMANIE WYKONANIA w całości zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2026 r. oraz decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. (nr KD.5430.1085.2026.MB) do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Administracyjny.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a., po wniesieniu skargi Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zaskarżona decyzja nakłada na Skarżącego obowiązek poddania się specjalistycznym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym przez organ. Niedopełnienie tego obowiązku na mocy przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami skutkuje automatycznym wszczęciem procedury **cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami** (zatrzymania prawa jazdy).

Przesłanki wstrzymania wykonania aktu są w niniejszej sprawie w pełni spełnione z następujących względów:

1. Groźba trudnych do odwrócenia skutków życiowych i zawodowych:

Skarżący jest osobą czynną zawodowo, a posiadanie ważnego prawa jazdy jest niezbędne do realizowania codziennych obowiązków pracowniczych oraz utrzymania rodziny. Ewentualne zatrzymanie prawa jazdy w trybie administracyjnym (przed zbadaniem legalności zaskarżonych decyzji przez Sąd) wywoła bezpośrednie negatywne skutki w sferze majątkowej i osobistej Skarżącego.

2. Wysokie prawdopodobieństwo niezgodności z prawem zaskarżonego aktu:

Zaskarżona decyzja dotknięta jest rażącymi wadami prawnymi:

3. Decyzja I instancji wysłana została na **błędny adres** (ul. Stawowa 5 zamiast ul. Stawowa 6), przez co fikcja doręczenia z art. 44 K.P.A. nie zaszła, a decyzja **nigdy nie weszła do obrotu prawnego**;
4. Decyzja oparta została na nieaktualnej (11-miesięcznej) opinii biegłych z innego postępowania karnego, sporządzonej na podstawie sfałszowanych przez Policję ustaleń ilościowych (35g metamfetaminy), które Prokurator oficjalnie zredukował postanowieniem z dnia 19.06.2026 r. do ilości śladowych (1,8g);
5. Organ II instancji wprost abdykował z oceny dowodów („organ nie jest uprawniony do oceny opinii”), co stanowi rażące naruszenie art. 80 K.P.A.

Wykonanie decyzji przed wyrokiem Sądu doprowadziłoby do sytuacji, w której Skarżący musiałby poddać się rygorom procedury medycznej wynikającej z nielegalnego i nieistniejącego w obrocie aktu prawnego, co godzi w zasady praworządności (art. 7 Konstytucji RP).

Mając powyższe na uwadze, wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest w pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.

(własnoręczny podpis Skarżącego)

Marcin Pałka